

Legal Aspek Produk TIK

Hukum dan Teknologi Informasi

Pengertian

Hukum TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur penggunaan, perlindungan, dan penyelesaian sengketa terkait teknologi informasi.

Dasar Hukum di Indonesia

1. **UU ITE 2008** (No. 11/2008): Informasi dan Transaksi Elektronik
2. **UU PDP** (No. 27/2022): Perlindungan Data Pribadi
3. **UU Hak Cipta** (No. 28/2014): Perlindungan ciptaan digital
4. **UU Keamanan Siber** (UU No. 6/2023): Cybersecurity
5. **PP No. 71/2019**: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pentingnya Hukum TIK bagi IT

- Melindungi hak cipta software
- Menghindari pelanggaran hukum
- Mengetahui batasan legal dalam coding
- Memahami kontrak kerja IT
- Menangani data pribadi dengan benar

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Jenis HKI di Bidang IT

1. Hak Cipta (Copyright)

Perlindungan otomatis atas karya cipta.

Yang dilindungi:

- Source code program komputer
- Desain antarmuka (UI)
- Dokumentasi teknis
- Konten digital (artikel, video)

Durasi: Seumur hidup pencipta + 70 tahun

2. Merek (Trademark)

Identitas visual/nama produk.

Contoh: Logo Windows, nama "Python", ikon Chrome

Pendaftaran: Direktorat Jenderal HKI

3. Paten

Perlindungan atas penemuan teknis.

Syarat:

- Baru (novel)
- Inventif (tidak obvious)
- Dapat diterapkan secara industri

Durasi: 20 tahun dari tanggal penerimaan

Lisensi Software

Open Source License

Proprietary License

- **EULA:** End User License Agreement
- **SaaS:** Software as a Service subscription
- **Enterprise:** Custom license untuk perusahaan

Contoh EULA Clause:

"Software ini dilisensikan, bukan dijual.
Anda tidak boleh: reverse engineer, decompile,
atau disassemble software ini."

UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Pasal-Pasal Penting

Pasal 4: Pengakuan Elektronik

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Pasal 5: Tanda Tangan Digital

Tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti hukum selama:

1. Memenuhi persyaratan formal
2. Menggunakan metode autentikasi yang andal

Pasal 27: Larangan

Dilarang:

1. Mendistribusikan akses tanpa izin
2. Mendistribusikan informasi palsu/menyesatkan
3. Mendistribusikan konten yang melanggar asusila

Pasal 28: Larangan Konten

Dilarang menyebarkan:

1. SARA (suku, agama, ras)
2. Kekerasan/pornografi
3. Penghinaan/pencemaran nama baik

Pasal 29: Ujaran Kebencian

Setiap orang sengaja dan tanpa hak mengirim informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau mengintimidasi dipidana...

Sanksi Pelanggaran

Perlindungan Data Pribadi (PDP)

Definisi Data Pribadi

Data tentang individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi.

Contoh:

- Nama, NIK, alamat
- Email, nomor HP
- Lokasi GPS
- IP address, cookie
- Biometrik (sidik jari, wajah)

Prinsip Perlindungan Data (7 Prinsip)

1. **Legalitas:** Proses data harus ada dasar hukum
2. **Tujuan spesifik:** Jelas kenapa data dikumpulkan
3. **Minimasi data:** Hanya kumpulkan yang perlu
4. **Akurasi:** Data harus akurat & up-to-date
5. **Penyimpanan terbatas:** Simpan sesuai kebutuhan
6. **Integritas & Kerahasiaan:** Amankan data
7. **Akuntabilitas:** Bisa dimintai pertanggungjawaban

Hak Subjek Data (Data Subject Rights)

1. **Hak Konfirmasi:** Apakah data saya diproses?
2. **Hak Akses:** Lihat data yang disimpan
3. **Hak Koreksi:** Perbaiki data salah
4. **Hak Penghapusan:** Hapus data ("right to be forgotten")
5. **Hak Portabilitas:** Pindahkan data ke layanan lain
6. **Hak Keberatan:** Tolak pemrosesan tertentu

Implementasi untuk Developer

```
# Contoh: Consent Management System
class ConsentManager:
    def __init__(self):
        self.consents = {}

    def request_consent(self, user_id, purpose):
        """Minta izin sebelum proses data"""
        # Kirim notifikasi ke user
        # Catat waktu & jenis consent
        pass

    def check_consent(self, user_id, purpose):
        """Cek apakah sudah ada izin"""
        return self.consents.get(user_id, {}).get(purpose, False)

    def revoke_consent(self, user_id, purpose):
        """User menarik izin"""
        if user_id in self.consents:
            del self.consents[user_id][purpose]
```

Aspek Legal dalam Pengembangan Software

Kontrak Kerja IT

Komponen Kontrak

1. **Parties:** Identitas kedua belah pihak
2. **Scope of Work:** Detail pekerjaan
3. **Timeline:** Deadline & milestone
4. **Payment:** Gaji/honorarium
5. **IP Ownership:** Siapa punya hak cipta?
6. **Confidentiality:** NDA (Non-Disclosure Agreement)
7. **Termination:** Syarat mengakhiri kontrak
8. **Dispute Resolution:** Cara menyelesaikan sengketa

Contoh Klausul IP

"Seluruh kode, desain, dan dokumentasi yang dibuat selama masa kontrak menjadi milik Perusahaan. Programmer tidak memiliki hak atas karya tersebut."

Terms of Service (ToS)

Ketentuan layanan untuk pengguna aplikasi/web.

Komponen penting:

1. Acceptance of terms
2. Description of service
3. User responsibilities
4. Content ownership
5. Privacy policy reference
6. Limitation of liability
7. Termination clause
8. Governing law

Privacy Policy

Kebijakan privasi wajib untuk aplikasi yang mengumpulkan data.

Isi minimal:

1. Data apa yang dikumpulkan?
2. Kenapa dikumpulkan?
3. Bagaimana cara pengumpulan?
4. Siapa yang bisa akses?
5. Bagaimana data diamankan?
6. Bagaimana jika terjadi breach?

Etika Profesi IT

Kode Etik ACM/IEEE

1. **Public Interest:** Prioritaskan kepentingan publik
2. **Avoid Harm:** Hindari bahaya pada orang lain
3. **Be Honest:** Jujur dan dapat dipercaya
4. **Fairness:** Adil dan tidak diskriminatif
5. **Respect Property:** Hormati properti intelektual
6. **Give Credit:** Beri kredit pada karya orang lain
7. **Respect Privacy:** Hormati privasi pengguna
8. **Professional Competence:** Tingkatkan kompetensi

Dilema Etika Umum

1. **AI Bias:** Algoritma yang diskriminatif
2. **Surveillance:** Monitoring berlebihan
3. **Data Mining:** Eksploitasi data tanpa izin
4. **Automation:** Penggantian tenaga kerja
5. **Deepfake:** Manipulasi konten

Studi Kasus: Cambridge Analytica

Masalah: Data 87 juta pengguna Facebook diambil tanpa izin untuk kampanye politik.

Pelajaran:

- Third-party apps harus diaudit
- User harus tahu siapa yang akses datanya
- Platform bertanggung jawab atas ekosistem mereka

Sengketa dan Penyelesaian

Jenis Sengketa IT

1. **Pelanggaran hak cipta:** Copy software, plagiat kode
2. **Breach of contract:** Tidak bayar, tidak selesaikan proyek
3. **Data breach:** Kebocoran data pribadi
4. **Cybercrime:** Hacking, phishing, ransomware
5. **Patent infringement:** Melanggar paten

Cara Penyelesaian

1. **Negosiasi:** Diskusi langsung
2. **Mediasi:** Mediator netral membantu
3. **Arbitrasi:** Arbitrator putuskan (binding)
4. **Litigasi:** Pengadilan (mahal & lama)

Tips Menghindari Sengketa

1. Selalu buat kontrak tertulis
2. Dokumentasikan semua komunikasi
3. Gunakan lisensi yang jelas
4. Jangan gunakan kode tanpa izin
5. Backup semua pekerjaan
6. Konsultasi lawyer untuk proyek besar

LATIHAN SOAL

Level 1 (Mudah)

1. HKI Dasar

Jelaskan perbedaan Hak Cipta, Merek, dan Paten! Berikan contoh masing-masing di bidang IT!

2. UU ITE

Sebutkan 3 larangan menurut Pasal 27 UU ITE beserta contohnya!

3. Data Pribadi

Apa saja yang termasuk data pribadi? Berikan 5 contoh!

Level 2 (Sedang)

4. Lisensi Software

Bandingkan lisensi MIT vs GPL! Mana yang lebih cocok untuk:

- Library utility yang ingin banyak dipakai orang?
- Framework core yang ingin tetap open source?

5. Privacy Policy

Buat draft privacy policy sederhana untuk aplikasi "Catatan Kuliah" yang hanya menyimpan:

- Nama mahasiswa
- Daftar mata kuliah
- Catatan harian

6. Etika Profesi

Sebagai developer, Anda diminta bos membuat fitur yang melacak lokasi pengguna tanpa memberi notifikasi. Bagaimana Anda merespons? Jelaskan berdasarkan kode etik IT!

Level 3 (Sulit)

7. Studi Kasus Kontrak

Anda freelance mengerjakan website e-commerce untuk klien. Setelah selesai, klien tidak mau bayar dan mengklaim mereka yang punya kode karena "kami yang bayar server". Analisis:

- Apa yang salah dalam kontrak (jika ada)?
- Langkah hukum apa yang bisa diambil?
- Bagaimana mencegah hal ini di masa depan?

8. Essay: Regulasi AI

Indonesia belum memiliki regulasi spesifik tentang AI. Buatlah proposal kerangka regulasi AI yang mencakup:

- Definisi AI yang perlu diregulasi
- Prinsip-prinsip dasar
- Tanggung jawab developer vs user
- Sanksi pelanggaran